

1503091-87.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028730/2021 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 15981624 - 49º D.P. SAO MATEUS, 646/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2028730 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503091-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503091-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028730/2021 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 15981624 - 49º D.P. SAO MATEUS, 646/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2028730 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LEANDRO DA SILVA RAMOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia e 01 de fevereiro de 2021, por volta das 12 horas e 25 minutos, na Travessa Tardes de Lindoia, altura do

nº 66, nesta cidade e comarca, trazia consigo 88 (oitenta e oito) porções contendo 25 (vinte e cinco) gramas de cocaína e 92 (noventa e duas) porções contendo 254 (duzentos e cinquenta e quatro) gramas de tetrahidrocannabinol (THC), com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 05/08; termos de depoimento às fls. 09/10; laudo de constatação às fls. 12/15; auto de exibição e apreensão às fls. 16/17; laudo toxicológico definitivo às fls. 87/89.

O réu foi citado por edital à fl. 107 e apresentou defesa prévia às fls. 141/142, sendo recebida a denúncia no dia 17 de março de 2022 (fl. 151).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), restando positiva a identificação como maconha e cocaína, nos termos do exame toxicológico (fls. 87/89).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria, igualmente, restou incontestada.

Vejamos.

Na data e local dos fatos, os policiais militares Emanuel e Aricleiton foram averiguar uma denúncia proveniente do disque-denúncia na região, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes e abordaram o acusado em atitude suspeita. Questionado ele confirmou a traficância e indicou o local onde as drogas estavam escondidas, próximas a ele.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, tanto na fase policial, quanto em juízo, LEANDRO confirmou a imputação criminosa, respaldando por completo a pretensão ministerial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de reduzir a pena porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, no patamar médio, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes - 180 porções, pesando 279g - , totalizando a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, no piso.

O réu faz jus à substituição da sua pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de prestação pecuniária em benefício de entidade social, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO DA SILVA RAMOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de prestação pecuniária em benefício de entidade social, no valor de 01 (um)

salário mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA